



Kabinet Minister-President
Ministerie van Algemene Zaken

> Retouradres Postbus 20001 2500 EA Den Haag



Kabinet Minister-President

Binnenhof 19
2513 AA Den Haag
Postbus 20001
2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon
wob@minaz.nl

Onze referentie
4232022

Uw referentie
F-042-2021

Bijlage
verslagen wvo jan.2018-
aug.2021

Datum 27 oktober 2021

Betreft Besluit op Wob-verzoek over het woordvoerdersoverleg



Op 13 augustus 2021 heeft u een verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Het verzoek gaat over de notulen, actielijsten, actieverslagen, agenda's en alle andere vormen van gespreksverslagen of verslagleggingsdocumenten (waaronder bijlagen) van de voorlichtingsraad (VoRa), de Commissie Rijksoverheidscommunicatie (CRC) en het woordvoerdersoverleg (wvo).

Op donderdag 9 en maandag 13 september jl. is met u gesproken en zijn afspraken gemaakt over de afhandeling van uw verzoek. We hebben afgesproken dat uw verzoek in drie (of vier) termijnen van maximaal 56 dagen wordt afgehandeld. De eerste termijn is op 1 september gestart en betreft een beslissing over de agenda en alle notulen van het wvo vanaf 1 januari 2018 tot 1 september 2021. Dit is het eerste deelbesluit.

Het tweede deelbesluit betreft alle agenda's en notulen van de CRC voor dezelfde periode en desgewenst ook bijlagen die in die periode zijn bijgesloten bij de notulen van het wvo. Het derde deelbesluit betreft de agenda's en notulen van de VoRa voor wederom dezelfde periode (1 januari 2018 tot 1 september 2021) en mogelijk ook bijlagen die zijn bijgesloten bij de notulen van de CRC. Tot slot kan er sprake zijn van een vierde deelbesluit betreffende bijlagen bij de notulen van de VoRa. Ten aanzien van alle bijlagen is afgesproken dat er alleen beslist wordt over een specifieke bijlage als u daar om vraagt.

Op 19 augustus 2021 is de ontvangst van uw Wob-verzoek bevestigd. Op 9 september 2021 is de termijn met vier weken verdaagd.

Wettelijk kader

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob.

Inventarisatie documenten

Ik beschik over verslagen van het wvo. Het wvo werkt niet met een agenda die voorafgaand aan een vergadering wordt verspreid. Er zijn dus geen afzonderlijke agenda's. De agenda die is gevolgd blijkt uit het verslag.

Ik heb de verslagen van het wvo samengevoegd in de volgende vier documenten:

1. Totaalijst verslagen WVO 11 januari t/m 13 december 2018;
2. Totaalijst verslagen WVO 10 januari t/m 12 december 2019;
3. Totaalijst verslagen WVO 9 januari t/m 17 december 2020;
4. Totaalijst verslagen WVO 1 januari t/m 26 augustus 2021.

Zienswijzen

Door de derde belanghebbenden zijn geen bedenkingen ingediend.

Besluit

Ik heb besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u verzocht openbaar te maken, met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens en enkele vergaderingskoppelingen.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. In de verslagen staan persoonsgegevens. Ik ben van oordeel dat t.a.v. deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit de verslagen. Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het het openbaar maken van namen van de ambtenaren betreft. Namen zijn immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in de zin van de Wob.

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. Wanneer vergaderingskoppelingen openbaar worden bestaat de mogelijkheid dat derden inloggen tijdens digitale vergaderingen van het wvo. Dit zal het functioneren van het wvo ernstig belemmeren. Ik acht dit een onevenredige benadeling van het wvo als geheel. Om deze reden maak ik de vergaderingskoppelingen niet openbaar.

Kabinet Minister-President

Datum

27 oktober 2021

Onze referentie

4232022

Wijze van openbaarmaking

Dit besluit wordt geanonimiseerd met de openbaar gemaakte informatie op www.rijksoverheid.nl geplaatst

DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,
namens deze,
de Secretaris-Ministerraad

Mr. Marianne Hordijk

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt hiertegen schriftelijk bezwaar maken, onder vermelding van de gronden, bij de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken.